

אשם תלוי — בין חטאת לנדבה

אשר טרגין

פתיחה: הגנה או קנס?

קרבת אשם תלוי מובא במקרה של ספק חטא — אדם שאינו בטוח אם עבר בשוגג על איסור החייב חטאת. בעניין טעם המצווה מצויות שתי סיבות עיקריות: האחת, שהאשם בא כדי להגן על האדם, כך משמע מן הרמב"ם; והשנייה, שהוא נועד לשמש מעין קנס. שתי ההבנות הללו — הגנה מול קנס — עשויות להשפיע על כמה סוגיות מרכזיות באשם תלוי: מי חייב להביאו, מה מגדיר את חובת ההבאה, וכיצד הוא מתייחס לחטאת.

מבחינת המחייב: נאמנות האדם על עצמו

הגמרא בכריתות (יא:) דנה במחלוקת ר' מאיר וחכמים אם שני עדים יכולים לחייב אדם בקרבן כאשר הוא עצמו מכחיש שחטא. שאלה זו קשורה לכך שבאשם תלוי, בשונה מקרבנות אחרים, מתחשבים בעדות האדם על עצמו — עד כדי כך שנאמנותו הפנימית משפיעה על עצם החיוב. יש קשר מעשי בין שאלה זו לבין הדין שבכריתות (כד:): אם הביא אדם אשם תלוי בעקבות עדים, ולאחר מכן התגלו העדים כזוממים, לדעת חכמים (ולכל הפחות) הבהמה "יוצאת ותרעה בעדר" — כלומר, אינה נפסלת ואינה נדרשת להיסתאב ולהימכר, בשונה מקרבן שהתבטל חיובו מסיבה אחרת.

במקום אחר (כריתות טז., כג.) נחלקו ר' עקיבא וחכמים אם חייבים אשם תלוי על ספק מעילה. הגמרא מסבירה שהמחלוקת ביניהם נעוצה בשאלה ממה ללמוד את הדין — מ"ואם נפש", או ממקור אחר; ולדעת רב פפא, המחלוקת היא מהיכן לומדים את המצווה כולה — מחטאת, או מחטאת חלב, קרבן מיוחד. יסוד המחלוקת בין חכמים — הפוסקים שמאמינים לאדם על עצמו — טמון, כפי הנראה, בשני טעמים אפשריים: או שהאדם נאמן יותר ממאה עדים, או מדין מיגו — שהרי אילו רצה, יכול היה לומר "לא עמדתי בטומאתי" כלל.

מבחינת המצב המחייב

השאלה העיקרית באשם תלוי היא עד כמה יש לראותו כחטאת. הגמרא בכריתות (יז:–יח.) מביאה כמה שיטות לגבי המצב המחייב באשם: לדעת רב אסי, החיוב הוא במקרה של חתיכה אחת ספק חלב ספק שומן; ולדעת רב וחייא בר רב, החיוב הוא בחתיכה אחת מתוך שתי חתיכות — האחת ודאי אסורה והשנייה ודאי מותרת, שנתערבבו זו בזו. הגמרא שם תולה מחלוקת זו בשאלה אם ללמוד את המקור "למקרא" או "למסורת" — ונראה שהיא קשורה לשאלה עד כמה נדרש "בוא על

חטא" ממש כדי להתחייב: לדעת רב, נדרשת ודאות גבוהה יותר שהיה כאן חטא של ממש.

שלושה הסברים שונים ניתנו למחייב באשם תלוי (כריתות יז:יח.): רבא לומד מ"וְעִשְׂיָתָם אַחַת מִכָּל מִצְוֹת ה' בְּשִׁגְגָה" — עד שישגוג שתיים; רבי חייא בשם רב סובר ששתי חתיכות אפשר לברר את איסורן, וחתיכה אחת אי אפשר; ורב נחמן סובר ששתי חתיכות "איקבע איסורא" — כלומר, ברגע שיש שתי חתיכות, נקבע איסור ודאי במציאות, אף שאין יודעים איזו מהן היא האסורה.

נדבה, כפרה, והשוואה לחטאת

נפקא מינה נוספת נוגעת לשאלה אם אפשר להביא אשם תלוי כנדבה (כריתות יח.). לדעת ר' אליעזר ור' מאיר, אפשר להביא קרבן אשם בנדבה, ואין הדבר נחשב חולין; לדעת חכמים, אין מביאים אשם כנדבה, ולכן המקריבו כך בחוץ חייב. הגמרא (כה.) מבארת שחכמים דימו אשם תלוי יותר לחטאת, ולדעת ר' אליעזר הוא דומה יותר לנדבה — מטרה שונה, או אותה מטרה, אלא שאינו נחשב ממש כחטא, כי אם רק ככלי המיועד להציל ולא לכפר. את הכיוון הזה מוצאים במפורש בכה: — שם מובאת מחלוקת אם אשם תלוי מכפר כפרה גמורה, או רק מחצה כפרה.

מכאן מובן הטעם שנתן הרמב"ם לקרבן, שהוא בא להגן על גופו של האדם מייסורים — הבנה המתאימה לגישת ר' אליעזר, הרואה באשם תלוי דבר הקרוב לנדבה, ולא כפרה גמורה על חטא ודאי. ואילו חכמים, המצמצמים את האפשרות להביא אשם כנדבה ומדמים אותו לחטאת, נראים כמי שרואים בו כלי כפרה של ממש, ולא רק כלי הגנה.

חטא חוזר ונשנה

נפקא מינה נוספת מובאת בשבועות (יט:): מה קורה אם אדם שוגג כמה פעמים — כגון שאכל פעמיים בספק חלב, ונדע לו על כל אחת מהפעמים בנפרד? מצינו בעניין זה מחלוקת בין תנאים אם יש להשוות דין זה לחטאת, שבה חיוב על מספר חטאים חוזרים מצריך מספר קרבנות: רבי סובר שמביא מספר אשמות, כדין חטאת; ואילו ר' יוסי בר' יהודה, הלומד מ"עַל שִׁגְגָתוֹ אֶשֶׁר שִׁגְגָה", סובר שמביא רק אשם אחד. במחלוקת מקבילה בין רבא ורבי (יח:), וכן סובר ר' יוחנן) נחלקו אם מביאים כמה אשמות על ספק ידיעה (כדעת רבי) או רק על ודאי (כדעת רבא).

מחלוקת נוספת נוגעת לשאלה אם נדרשת ידיעה כלשהי בתחילה, בשעת הכניסה למקדש למשל: ר' ישמעאל סובר שאין צורך בכך, ומסתפקים בידיעה בסוף; וחכמים סוברים שנדרשת ידיעה כלשהי כבר בהתחלה.

דין מיוחד: פסול האשם

בכריתות (כג.) מובאת מחלוקת אם אפשר להביא אשם תלוי על חטא של שנים — ומצד הסמיכה על הקרבן יש לעיין בתוספות (זבחים עה, א). בכריתות (כג:) מובאת גם מחלוקת בדין הבהמה שהופרשה לאשם תלוי, וגילה בעל הבהמה בדיעבד שלא חטא כלל: האם תצא ותרעה בעדר, האם תישרף, או האם תוקרב כפי שהיא.

שלוש הלכות נוספות מדגישות את ייחודו של אשם תלוי, כמצוי בין חטאת לנדבה: א. באשם על כניסה למקדש בטומאה, ידיעת ספק נחשבת כידיעה ודאית (כריתות יט.), על פי הפסוק "וְנִעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא טָמֵא" — "כל שהוא" נחשב כהעלם. ב. אשם תלוי שהתגלה בשחיטתו שהבעלים לא חטא כלל — נשרף (כריתות כג:), בשונה מאשם ודאי. ג. יום הכיפורים מכפר רק על חטאו של אדם התלוי בספק, ולא על חטא ודאי שכבר חויב עליו אשם ודאי (כריתות כה:).

תחליף: יום הכיפורים

מכיוון שאשם תלוי קל יותר במהותו ונועד למטרה אחרת מכפרת חטאת גמורה, קובעת הגמרא (כריתות כה:) שרק עליו — ולא על אשם ודאי — מכפר יום הכיפורים. עיקרון זה מתיישב היטב עם ההבנה שאשם תלוי אינו כפרה גמורה על חטא ודאי, אלא כלי מיוחד הבא להגן על האדם בזמן הספק — ומשעבר הספק ולא התברר, יום הכיפורים משלים את מה שהאשם התחיל.

סיכום

סקירת הסוגיות מלמדת שאשם תלוי עומד באמת בתווך בין חטאת גמורה לבין נדבה: הוא חמור מנדבה רגילה בכך שהוא בא בעקבות מצב של ספק חטא ממשי, אך קל מחטאת בכך שאינו מכפר כפרה גמורה, נשרף אם התברר שלא היה חטא, ואינו נדרש בכל המקרים שבהם נדרשת חטאת. מתח זה — בין הבנת האשם ככלי הגנה על האדם מפני ייסורי הספק, לבין הבנתו ככלי כפרה-קנס על חטא אפשרי — מלווה כמעט את כל פרטי דינו.